تام المالية

TAM CAPITAL

شركة تام المالية

شروط تقديم الخدمات

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، ورقم موحد (7037584328)
وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515 شارع الأمين المهندس عبد الله بن عبد
الرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد الالكتروني
Info@tamcapital.sa، رقم تواصل (8001240557)

اتفاقية شروط تقديم الخدمات

تم بعون الله إبرام هذه الاتفاقية بين كل من:

1) شركة تام المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة رقم سجلها التجاري 1010963557، ورقمها الموحد 7037584328 وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية (يشار إليها فيما يلي بـ "الهيئة")، بموجب ترخيصها رقم 12-24297، وعنوان مكتبها المسجل 7515 شارع الأمين المهندس عبدالله بن عبدالرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض ، المملكة العربية السعودية (ويشار إليها فيما بعد بـ "تام المالية" أو "الشركة")

2) الشخص المبين اسمه أدناه (يشار إليه فيما يلي بـ "العميل" أو "الطرف الثاني" أو ما يعمل عمل ضمير المخاطب).

تام المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية لمزاولة نشاطي إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق والترتيب في أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.

وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1. بدء الاتفاقية

تشكل شروط التعامل هذه بين العميل وتام المالية اتفاقية بين الطرفين ("الاتفاقية "). وإذا ما اقتنعت تام المالية بجميع المعلومات التي يقدمها العميل (بما فيها جميع متطلبات نموذج "اعرف عميلك")، وإذا ما استوفى العميل جميع الشروط الأخرى لتام المالية، فسوف تقوم تام المالية بفتح حساب استثمار للعميل طبقاً لجميع الشروط النظامية ذات العلاقة. وسوف تحكم شروط هذه الاتفاقية وشروط أي اتفاق آخر بين الطرفين (انظر البند 2 أدناه) حساب الاستثمار وجميع عملياته. وسوف تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد موافقة العميل على شروط التعامل هذه، وهي موافقة من جانب العميل تثبت من خلال أي من الإجراءات التالية:

(أ) توقيع العميل على شروط التعامل هذه؛ أو

(ب) قبول العميل لشروط التعامل هذه عبر أي وسيلة إلكترونية توافق عليها تام المالية؛ أو

(ج) إيداع أول مبلغ في حساب العميل مع تام المالية من بنك مرخص له للقيام بالخدمات المصرفية بموجب القوانين واللوائح ذات الصلاحية المعمول بها.

بعد قبول شروط التعامل هذه والموافقة عليها، سوف تشكل شروط التعامل هذه وثيقة ملزمة قانونا ستحكم الأسس التي ستقدم الشركة بموجبها الخدمات المعنية في هذه الاتفاقية إلى العملاء. وتنطبق شروط التعامل هذه على كل صفقة تبرم بين الشركة والعميل. ويؤكد العميل أنه يعمل بصفة الأصيل وليس بصفته الوكيل أو النائب عن شخص آخر في التعامل مع الشركة.

الوكلاء:

إذا أصدر العميل وكالة سواء كانت مستوفية للشروط الشرعية والنظامية أو على مطبوعات تام المالية بحضوره الشخصي أو بموجب خطاب تفويض لتشغيل وإدارة حسابه والقيام بأعمال وإجراءات أخرى، فإن تلك الوكالة أو التفويض تكون ملزمة للعميل حتى وإن قام العميل بإلغاء أو تعديل الوكالة بموجب معلومات وردت في أي إعلان عام، فتظل الوكالة أو التفويض ملزمة للعميل وسارية المفعول إلى أن يبلغ العميل تام المالية بخطاب مكتوب يفيد بإلغاء الوكالة أو التفويض أو إقالة الوكيل ويلتزم العميل بتعويض تام المالية عن أية أضرار قد تنشأ بسبب عدم مخاطبتها رسمياً بإلغاء الوكالة كما يتعهد العميل بعدم مطالبة تام المالية بأي أضرار تتعلق بأي مطالبات أو التزامات يدفعها هو أو تتكبدها تام المالية نتيجة لاعتمادها على تلك الوكالة وتشغيل وإدارة الحساب من قبل الوكيل أو المفوض بموجبها، ما لم تخطر خطياً وفق ما ورد أعلاه بإلغاء الوكالة سواء حضورياً أو عن طريق البريد الالكتروني المسجل لدينا.

البيانات الشخصية الخاصة بالأطفال والقصر ومن في حكمهم:

يوافق الولي / الوصي ويؤكد بعلمه التام انه من الممكن ان تقوم شركة تام المالية بمشاركة البيانات التي تم جمعها والمتعلقة بالاطفال ومن في حكمهم مع الجهات التنظيمية والرقابية على سبيل المثال لا الحصر هيئة السوق المالية ،وتداول السعودية ومركز مقاصة وذلك بناء على المتطلبات النظامية المطبقة في المملكة العربية السعودية.

2. الاتفاقيات الأخرى

العميل وتام المالية قد يوقعون اتفاقيات أخرى من وقت لآخر لتوفير خدمات متعلقة بالأوراق المالية أو الاستثمارات. أحكام هذه الاتفاقية ستظل تحكم العلاقة بين العميل وتام المالية فيما يتعلق بتشغيل العميل حساب الاستثمار مع تام المالية. كما يمكن لتلك الاتفاقيات الأخرى أن تحكم تقديم تام المالية لخدمات أخرى إلى العميل. وإذا كان هناك تعارض بين أي من أحكام هذه الاتفاقية وأي اتفاقية أخرى، فسوف يؤخذ بشروط تلك الاتفاقية الأخرى بالنسبة فقط لتقديم تلك الخدمات الأخرى، على أن تراعى دائماً جميع الأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئة.

3. أهداف العميل الاستثمارية

لأغراض الخدمات المحددة التي ستقدمها تام المالية للعميل في مجال الأوراق المالية كما هو موضح في البند 4 من هذه الاتفاقية، سوف تفسر الأهداف الاستثمارية للعميل على أساس المعلومات المقدمة من العميل والمرفقة نسخة منها بهذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها.

يمكن للعميل تعديل استراتيجية الاستثمار المحددة وتغيير الأهداف الاستثمارية و/أو مستوى المخاطر المقبول، وفرض القيود على الاستثمار أو إلغاء القيود المفروضة، بشرط أن أي تعديل من هذا القبيل لن يكون ساري المفعول إلا عندما نتلقى إشعارا بهذه التعديلات ونعطي موافقتنا على التغييرات التي يبلغنا بها العميل، علما بأن أي تعديل لن يؤثر على أية أوامر أو صفقة قائمة أو على أية حقوق أو التزامات قانونية قائمة وسبق نشوؤها. وتجنبا للشك، فإن أية إشارة في هذه الاتفاقية تتطلب تقديم إشعار خطي، ما لم ينص على خلاف ذلك، سوف تشمل أيضا الإخطارات الكتابية على شكل وثائق موقعة إلكترونياً مرسلة عبر البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال الإلكتروني التي تقبلها تام المالية.

4. القيود

4-1 الصفقات خارج السوق المالية: لن نجري لك أية تعاملات في الأحوال التي لا تخضع فيها الصفقة للقواعد المتبعة لدى سوق للأوراق المالية ما لم تطلب ذلك بنفسك منا كتابة. ومع ذلك، يجوز لنا التعامل بوحدات الصناديق الاستثمارية وبرامج الاستثمار الجماعي أو ما شابه ذلك من البرامج الاستثمارية التي لا تخضع للقواعد المتبعة لدى أسواق الأوراق المالية.

2-4 الاستثمارات صعبة التسييل: لن نتعامل لك في صفقات تتضمن استثمارات صعبة التسييل ما لم تطلب ذلك منا كتابة وبشكل محدد وواضح. علما بأن الاستثمارات صعبة التسييل هي استثمارات ذات سوق محدودة أو يحتمل أن تصبح كذلك. وربما يكون من الصعب التعامل بهذه الأوراق المالية وقد يكون من الصعب تقييم سعر ملائم لها في السوق.

3-4 استخدام أصول العميل كضمان: لا يجوز لتام المالية أن تستخدم أصول العميل بأي شكل من الأشكال لضمان أي دين أو التزام مترتب عليها لأي طرف ثالث، وذلك باستثناء الأصول التي يتوجب استخدامها كضمان في حالة تعاملات التعاملات الأجنبية والتداول بهامش تغطية ومحافظ التحوط التي تقوم بها تام المالية نيابة عن العميل.

4-4 تثبيت الأسعار: لا يمكن لنا التعامل لصالحك في الاستثمارات التي قد تكون خاضعة لتثبيت أسعار. وهذه عملية لدعم السعر قد تحدث في سياق الإصدارات الجديدة. وقد يتمثل أثر تثبيت السعر في جعل سعر السوق للإصدار الجديد أعلى مؤقتا مما قد يكون عليه بدون تلك التعاملية. كذلك يمكن أن يؤثر ذلك على سعر السوق للاستثمارات من نفس النوع المصدرة أصلاً وغيرها من الاستثمارات التي يؤثر سعرها على سعر الإصدار الجديد. وتستخدم هذه التعاملية من أجل ضمان أن إصدار الاستثمارات يدخل السوق بطريقة منظمة وأن سعر الإصدار و/أو سعر الطرح المرتبط به لا يتعرض لضغوط مصطنعة بسبب زيادة العرض الناجمة عن الإصدار الجديد. ويمكن لعملية تثبيت الأسعار أن تتم فقط لفترة محدودة وهناك حدود للسعر يمكن عندها تثبيت أسعار الأسهم والشهادات التي تمثل أوراقا مالية، بينما لا توجد قيود بالنسبة للأسهم المقترضة والسندات.

5. الخدمات

سوف توفر تام المالية للعميل الخدمات التالية:

(أ) الاستثمار في الصناديق الاستثمارية؛

(ب) خدمات الترتيب.

تنحصر الخدمة "(أ)" أعلاه ضمن المعنى المحدد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ويمكن أن تشمل توفير الصناديق الاستثمارية بإدارة الغير، في حين تنحصر الخدمة "(ب)" أعلاه ضمن المعنى المحدد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ولائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن الهيئة.

1-5 الاستثمارات التي سنتعامل بها هي كما يلي:

(أ) أسهم حقوق الملكية؛

(ب) أدوات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتنشئ مديونية أو تقر بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أدوات المرابحة والمضاربة والصكوك والعربون وبيع السلم والمشاركة؛

(ج) شهادات الحق/ الضمان والخيارات والعقود الآجلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وغيرها من الأدوات التي تخول حاملها حق الاشتراك في الاستثمارات التي تقع ضمن الفئة (أ) و/أو(ب) أعلاه؛

(د) الشهادات والأدوات الأخرى التي تمنح حقوق الملكية بالنسبة لأي استثمار يندرج ضمن الفئات (أ) أو (ب) أو(ج) أعلاه، بما في ذلك أي حق في الاستحواذ على استثمار أو في التصرف به أو ضمان تغطيته أو تحويله، وهو حق يستحق لمالكه إن هو احتفظ بذلك الاستثمار الذي تتعلق به شهادة أو الأداة، أو حق تعاقدي، بخلاف الخيار، يخوله الاستحواذ على هذا الاستثمار بغير الاكتتاب؛

(هـ) وحدات في صندوق استثماري، أو برنامج استثمار جماعي أو في نوع مماثل من البرامج التي تتضمن الاستحواذ على حصة في رأس المال؛ و

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، ورقم موحد (7037584328) وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515 شارع الأمين المهندس عبد الله بن عبد الرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد الالكتروني Info@tamcapital.sa، رقم تواصل (8001240557)

(و) أية أوراق مالية أو استثمارات تعرض من قبل تام المالية على العميل من وقت لأخر. .

وحيثما نقوم بشراء أو بيع أي من الاستثمارات المذكورة أعلاه نيابة عنك، لن يكون من حقك إلغاء الحقوق.

5-2 في حالة الاستثمار عبر صناديق الاستثمار: سوف تعرض تام المالية على العميل الفرصة للاستثمار في صناديق استثمارية تنشئها هي أو الغير، علما بأن لكل صندوق أحكامه وشروطه الخاصة به والتي ينبغي على العميل أن يكون على علم تام المالية بها.

ويفهم العميل ويقبل بأن أي طرف ثالث مزود لصندوق استثماري سيعمل بصفة مقاول مستقل، وليس بصفته وكيل لتام المالية، وبأن تام المالية لا تتحمل أدنى مسؤولية عن أي فعل أو امتناع عن الفعل من جانب أي طرف ثالث ولن تكون تام المالية مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر أو التزام أو نفقات يتكبدها العميل نتيجة لعدم قيام أي طرف بأداء مهامه و/أو التزاماته بالشكل الصحيح أو بدقة أو في الوقت المحدد أو المتعارف عليه، أو بسبب إعسار ذلك الطرف.

5-3 في حالة خدمات الاستشارات الاستثمارية: سوف تكون الخدمات الاستشارية الاستثمارية التي تقدمها تام المالية في ما يتعلق بهذا الحساب مبنية على المعلومات التي تقدمها في هذه الاتفاقية ما لم تتنازل بشكل واضح ومحدد عن تلك التعليمات كتابة عند طلبك استشارة استثمارية محددة.

إذا لم تكشف عن المعلومات المتعلقة بوضعك المالي، فسوف نفترض أن لديك ما يكفي من الأصول و/أو المدخرات السائلة لإيداع الأموال والإبقاء عليها للاستثمار لمدة لا تقل عن 3-5 سنوات وأن ما لديك من الالتزامات ليست بالأهمية التي تؤثر على قرارك بشأن استثمار هذه الأموال. وإضافة إلى ذلك، سوف نفترض أن دخلك قد أخذ في الاعتبار بشكل كاف عند استثمار هذه الأموال. وإذا لم تقدم لنا المعلومات المطلوبة في نموذج "اعرف عميلك"، فإنك تقر من خلال توقيعك على هذه الوثيقة بأن المشورة المقدمة أو الإجراءات المتخذة قد تكون مختلفة عما لو كانت المعلومات الكاملة قد قدمت لنا.

يجوز لنا أو لطرف ثالث الذي لنا علاقة معه أن ننشر من وقت لآخر توصيات مستندة إلى أبحاث ونوزعها على جميع عملائنا أو على أي منهم ولكن دون أي التزام بالكشف عن تلك الأبحاث أو التوصيات أو تحمل أي مسؤولية تتعلق بها.

قد نكون نحن أو طرف ثالث لنا علاقة معه قد تصرفنا بناء على تلك التوصيات أو المعلومات التي استندت عليها التوصيات المذكورة واستفدنا من تلك المعلومات أو التوصيات قبل نشرها.

يحق لتام المالية أن تتعامل مع أي استشارة وبحث يقدم لها بواسطة مصادر مشهورة وموثوقة حتى لو كانت تتضمن إشعار إخلاء مسؤولية ينص على أن المعلومات الواردة فيه ليست مضمونة من حيث دقتها أو اكتمالها. ولن تكون المعلومات التي نحصل عليها والقرارات والتوصيات التي نتخذها نتيجة لذلك مضمونة من حيث صحتها في المدى القصير أو الطويل وتوصياتنا قد تتغير دون سابق إشعار. ولا نقبل أدنى مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو تبعية تنشأ عن استخدام أبحاث معدة بواسطة جهات أخرى مشهورة.

5-4 صفقات الصرف الأجنبي: يفوض العميل تام المالية بإجراء صفقات الصرف الأجنبي (بأسعار الصرف السائدة من وقت لآخر) التي تراها مناسبة أو ضرورية لتنفيذ التعليمات المتعلقة بالأوامر المقدمة بعملة مختلفة عن عملة أداة الاستثمار في حساب العميل. ويقر العميل بفهمه الكامل وإدراكه التام لجميع المخاطر والتكاليف والرسوم الإضافية المرتبطة بصفقات الصرف الأجنبي ويوافق على تحمل جميع المخاطر المرتبطة بهذه الصفقات.

6. المدفوعات مقابل الخدمات

بشكل عام، يحق لتام المالية اقتطاع واستيفاء جميع الرسوم والمصاريف المعتمدة لدى تام المالية من الأموال المستحقة للعميل لقاء الخدمات المقدمة من قبل تام المالية أو من خلالها. وتتوفر الرسوم أو العمولات المعتمدة لدى تام المالية من المصادر المنشورة عادة، مثل موقعها على

شبكة الإنترنت ، أو ما توفره تام المالية كتابة بناء على طلب خطي من العميل. كما يمكن إدراج الرسوم والمصاريف الأخرى المستحقة والواجبة السداد من قبل العملاء في الوثائق الأخرى ذات الصلة بالخدمة المقدمة. وسوف يتم إشعار العميل بأي ترتيب آخر لتسديد رسوم الخدمات التي تقدمها تام المالية. ويحق لتام المالية استخدام الأموال المودعة في حساب العميل الاستثماري خارج ساعات التعامل العادية شريطة أن لا يعرّض هذا الإجراء تلك الأصول لخطر الخسارة بالنسبة للعميل وأن لا يمنع العميل بأي شكل من الأشكال أو يعيقه من الاستفادة من أمواله في أي وقت.

في حال عدم قيامك بدفع المبالغ المطلوبة أو عدم تقديمك لأي أوراق مالية مستحقة لنا (أو للوكلاء الذين نستعين بهم)، إضافة إلى التعويضات الأخرى التي تستحق لنا ضدكم، فإنا نحتفظ بالحق في احتجاز الأموال أو الأوراق المالية أو الأصول التي تستحق لك واستخدامها لسداد ما يستحق عليك من التزامات.

يمكن لنا تقاسم رسوم التعامل مع الغير أو الحصول على أتعاب منهم في ما يتعلق بالصفقات التي تتم نيابة عنك، علما بأن تفاصيل مثل هذه الأتعاب أو الترتيبات المشتركة لن يتم إدراجها في إشعار أو إيصال الصفقة ذات الصلة ولكن يمكن توفيرها لك عند الطلب.

1-6 طريقة الدفع:

(أ) الاستثمار في صناديق الاستثمار: تقيد رسوم الاشتراك على حساب العميل يوم الاشتراك وتخصم الرسوم الإدارية الدورية من صافي قيمة أصول الصندوق (الصناديق) التي تحسب وتقيم دوريا.

(ب) صفقات التنفيذ فقط: تقيد الرسوم على حساب العميل يوم التنفيذ.

(ج) الاشتراك في الخدمات: تخصم رسوم الاشتراك مقدما عن مدة الاشتراك المحددة وتقيد على حساب العميل.

(د) جميع الرسوم والمصاريف المستحقة الدفع بموجب هذه الاتفاقية لا تشمل ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة العربية السعودية وستقوم تام المالية بإضافة مبلغ ضريبة القيمة المضافة واجبة الدفع على الرسوم والمبالغ الواجب تحصيلها بموجب هذه الاتفاقية.

7. التعليمات

يحق لتام المالية قبول وتنفيذ التعليمات المتعلقة بالحساب (الحسابات) والتي ترد من وقت لآخر من خلال موقعها على شبكة الإنترنت و/أو عن طريق نظام الهاتف الآلي. ويمكن إلغاء التعليمات أو تعديلها بنفس طريقة إعطائها، علما بأن إلغاء التعليمات وتعديلها يخضع لاستلام إشعار بذلك من قبلنا في الوقت المناسب وينطبق فقط على الجزء غير المنفذ من التعليمات السابقة المعنية.

يمكن لنا أن نعتمد على أي تعليمات ترد من طرفك وأن نعمل بموجبها ونتعامل معها كتعليمات معتمدة ومجازة تماما من العميل. ولن نكون ملزمين بالتأكد من صحة هذه التعليمات ولن نكون مسؤولين تجاهك عن أية خسارة أو ضرر تتكبده نتيجة تنفيذ تعليماتك. وسوف يتعين عليك تجنيبنا جميع القضايا والإجراءات القضائية والدعاوى أو المطالب التي قد تُرفع ضدنا وتعويضنا عن جميع الخسائر والتكاليف والرسوم والتعويضات والنفقات التي قد نتحملها أو نتكبدها أو قد نصبح مسؤولين عنها فيما يتعلق بهذه الصفقات.

ويرجى ملاحظة أن المحادثات الهاتفية التي تتم بيننا ستسجل وتوافق صراحة على أن هذه التسجيلات يمكن أن تستخدم في أي إجراءات قضائية لتسوية المنازعات كإثبات لمضمون هذه التعليمات. ولن نعمل بأي تعليمات ترد عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد أو الفاكس.

نحن لسنا مسؤولين عن أي خسارة (مباشرة أو تبعية أو غير ذلك) تتكبدها نتيجة لتصرفنا أو امتناعنا عن التصرف (كليا أو جزئيا) بناء على التعليمات التي نعتقد أنها أعطيت من طرفك. ولن يجوز أن يشكل ثبوت أن التعليمات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير مصرح بها أو غير حقيقية عائقا أمام حقوقنا.

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، ورقم موحد (7037584328) وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515 شارع الأمين المهندس عبد الله بن عبد الرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد الالكتروني Info@tamcapital.sa، رقم تواصل (8001240557)

ودون المساس بما سبق، سوف تتصرف تام المالية بناء على تعليمات العميل وتنفذها ما لم يتم إشعار العميل بأننا نعتقد هذا التقيد بالتعليمات قد لا يكون عمليا أو قد ينطوي على مخالفة أي من الطرفين لأي قانون أو قاعدة أو لائحة نظامية. تحتفظ تام المالية بحق رفض الالتزام بأي تعليمات إذا اعتبرت أن التعليمات أو تنفيذها قد يعيق تطبيق نظام السوق المالية أو أي من لوائحها التنفيذية أو القوانين المطبقة في أي بلد (بما فيها الظروف التي يكون فيها لتام المالية أسباب معقولة تدعوها للاعتقاد بأن العميل يتلاعب بالسوق أو يتداول بناء على معلومات داخلية). إذا لم تتمكن تام المالية من الالتزام بهذه التعليمات، يُبلَّغ العميل بذلك في فترة زمنية معقولة. ولا تتحمل تام المالية مسؤولية أي خسارة تنتج عن أي تأخير بانتظار التوضيحات أو التأكيدات للتعليمات أو ممارسة حق رفض التصرف في غياب هذه التوضيحات والتأكيدات على أن يتم ذلك في الوقت المناسب.

يجوز لنا وبحسب تقديرنا المطلق أن نقبل تعليمات "الأمر المحدد السعر" وسوف نحتفظ عموما بهذه التعليمات في اليوم الذي يوضع فيه الأمر لكننا نشدد على أن مثل هذه التعليمات تقبل على أساس أفضل الجهود ولا يمكننا أبدا أن نضمن تنفيذ الأمر المحدد السعر. وإذا لم نتمكن من تنفيذ أمر محدد السعر قبل نهاية اليوم المعني، فسوف يتم إلغاء ذلك الأمر دون إشعار آخر. وفي مثل هذه الحالات، يجب عليك تجديد الأمر في يوم لاحق. وإذا تم تنفيذ هذا الأمر، فسوف نسعى للاتصال بك لإبلاغك بذلك.

وتجنبا للشك، نذكر هنا أننا لن ننفذ أي أمر ما لم يكن لدينا مبلغ مالي متاح يكفي تماما لإتمام الصفقة.

ويمكن لنا وبمطلق تقديرنا أن نقبل توجيهات من أية أطراف أخرى نعتقد أنها تتصرف نيابة عنك وبتفويض منك بالنسبة لأي جانب من جوانب خدماتنا بما في ذلك تحويل الأموال النقدية و/أو الأوراق المالية، تغيير الهدف الاستثماري أو مستوى المخاطر أو تغيير هيكل المحفظة الاستثمارية. ويمكن لنا في بعض الحالات، وبحسب تقديرنا أن نطلب وثائق معينة قبل قبول التعليمات من الغير.

8. كشوفات الحساب والتقارير

8-1 الصيغة: تنشر جميع الكشوفات وإشعارات الصفقات (والتقارير وترسل إلى العميل إلكترونيا على عنوان بريده الإلكتروني المسجل لدينا. وسوف تتقاضى الشركة رسوما مقابل إصدار أو إرسال التقارير و/أو الكشوفات المطبوعة وفقا للائحة الأسعار المعتمدة لديها وخلال المدد النظامية المحددة في اللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية.

8-2 فترة الحساب التي يجب أن تغطيها كشوفات المحفظة: سوف نقدم لك تقييما لأصولك تلقائيا كل ثلاثة أشهر على أساس الأسعار في 31 مارس، 30 يونيو، 30 سبتمبر، و31 ديسمبر أو في آخر يوم عمل قبل هذه التواريخ ما لم تكن قد طلبت منا كتابة مواعيد أخرى معقولة لتقديم التقييمات اللازمة. وسوف يكون التقييم على أساس الأسعار المنشورة وسيتضمن قياسا للأداء.

8-3 كيفية إجراء التقييم:

(أ) يتم تقييم الاستثمارات المسعرة في سوق مالية أو سوق موازية معينة أو معترف بها وأدوات الاستثمار الجماعي على أساس متوسط سعر الإغلاق في تلك السوق المالية أو السوق الموازية أو السعر المعلن من قبل مدير صندوق، أو إذا تعذر الحصول على أسعار للبيع والشراء، بسعر الإغلاق عند انتهاء التعامل في التاريخ المعني أو بآخر سعر للتداول قبل ذلك.

(ب) يتم تقييم الاستثمارات والأصول الأخرى التي تعتبرها تام المالية صعبة التسييل بالقيمة السوقية العادلة التي تحددها الشركة بكل حالة على حدة.

9. المحاسبة

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، ورقم موحد (7037584328) وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515 شارع الأمين المهندس عبد الله بن عبد الرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد الالكتروني Info@tamcapital.sa، رقم تواصل (8001240557)

سوف تجري تام المالية الترتيبات اللازمة لتوفير الإجراءات المحاسبية الخاصة بأي صفقة تنفذ نيابة عن العميل. وفي حالة عملاء إدارة المحافظ الاستثمارية، سوف تظل مستحقا بصورة مباشرة للمحفظة طوال مدة هذه الاتفاقية، وسوف نبقي محفظتك في جميع الأوقات منفصلة عن أصول تام المالية. ولن تشكل المحفظة جزءا من أصول تام المالية، ولكنها ستحتفظ في حسابات مع غيرها من الأصول والمحافظ الموجودة لدينا لحساب عملائنا. ويمكن الاحتفاظ بالمحفظة حسب تقديرنا باسم تام المالية أو باسم جهة أخرى تحددها تام المالية أو باسم وكيل لتام المالية.

سوف تحتفظ تام المالية بالسجلات المناسبة التي تتيح تحديد مستحقات التعاملات على الفور وبدقة، علما بأننا لسنا ملزمين بالاحتفاظ بهذه السجلات لأكثر من 10 سنوات من تاريخ إقفال الحساب.

10. التحذير بشأن المخاطر

نورد فيما يلي التحذيرات التالية تقيدا بلوائح الهيئة وكذلك تطبيقاً لأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن:

(أ) نذكرك بأن قيم المحفظة والإيرادات المحققة منها يمكن أن ترتفع وأن تنخفض أيضا وأن رأس مالك الأولي قد لا يعاد لك عند إقفال حسابك. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي اعتبار الأداء السابق دليلا أو مؤشرا موثوقا على تحقيق أية عوائد في المستقبل.

(ب) إذا كان الاستثمار بعملة غير الريال السعودي، فقد تتسبب التغيرات في أسعار الصرف بين التعاملات في انخفاض قيمة الاستثمار أو ارتفاعها، وبالتالي فإن المستثمر قد لا يسترجع المبلغ المستثمر.

(ج) قد يكون تقييم برامج الاستثمار الجماعي غير المنظمة قليلا من حيث العدد بحيث يصبح الاستثمار فيها صعب التسييل نسبيا.

(د) قد تتعرض الصناديق العالية التذبذب لحالات هبوط مفاجئة وكبيرة في قيمتها وقد لا تسترد شيئا من استثمارك على الإطلاق.

(هـ) باستثناء الحالات التي تردنا تعليمات من العميل بشأنها، لن نقوم بتنفيذ أي صفقات في استثمارات سهلة التسييل.

(و) الاستثمارات عبر خدماتنا الإلكترونية (كما هي موضحة أدناه) عرضة لمخاطر بديهية في هذا النمط من الاستثمار بما في ذلك سرقة الهوية وانقطاع التيار الكهربائي والتأخر في تنفيذ أوامر نتيجة لبطء الاتصالات فضلا عن مجموعة أخرى من المخاطر المرتبطة بأمن أجهزة الكمبيوتر/ التكنولوجيا.

إن تام المالية لا تضمن نتائج أي استشارات أو توصيات، أو أن أهداف الصناديق أو حساب إدارة المحفظة الخاص بك سيتم تحقيقها. ولن نقدم أية مشورة بخصوص أي من أصولك التي لا تدار بشكل مهني. ولكن، إذا أبلغتنا أثناء إنشاء علاقتك أو خلال عملية المراجعة السنوية عن هذه الأصول، فربما نأخذ هذه الأصول في الاعتبار عند قيامنا بتحديد أنسب استراتيجية مستهدفة لإدارة المحفظة. وباستثناء ما ينص عليه القانون بخلاف ذلك، لن نكون مسؤولين عن:

- أية خسارة تنجم عن اتباع تعليماتك أو عن استخدام معلومات غير صحيحة أو قديمة أو غير مكتملة قدمتها لنا؛
- أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب أي صندوق أو أي من وكلائه أو أي طرف ثالث؛ و
- أية خسارة في القيمة السوقية لحساب إدارة المحفظة الخاص بك، عدا الخسائر الناجمة عن سوء النية أو الإهمال الجسيم من طرفنا.

ومن المهم أن تدرك أن جميع الاستثمارات، حتى تلك ذات المخاطر المتدنية، تنطوي على درجة من المخاطرة. ولذا، فإننا نطلب منك ضمن المعلومات المطلوبة أن توضح لنا في قسم "مستوى الخطر الذي يرغب العميل في تحمله" درجة الخطر الذي تريد تحمله في محفظتك لكي يتسنى لنا أن نأخذ ذلك في الحسبان عند تقديم الاستشارة لك.

ويرجى ملاحظة أننا نعتبر مستوى الخطر المرغوب دليلا لتكوين المحفظة الاستثمارية بشكل عام وليس لمكوناتها الفردية، وقد ينطوي أي من مكونات المحفظة على درجة أكبر أو أقل من تلك التي تنطوي عليها الفئات المنصوص عليها في حقول نموذج التسجيل.

ويحق لتام المالية أن تفترض أن المعلومات الواردة في هذه الاتفاقية بما في ذلك المعلومات الواردة في نموذج التسجيل، أيا كانت قديمة، لا تزال صالحة للتطبيق وموثوقة. ومن المهم أن تخطرنا على الفور بأي تغيير جوهري في ظروفك المالية أو في متطلباتك الاستثمارية، باعتبار أن ذلك قد يؤثر على مستوى الخطر الذي اخترته.

11. إقراض الأوراق المالية

لن تقوم تام المالية بأي عمل يتضمن إقراض الأوراق المالية مع العميل أو لصالحه إلا بقدر ما تسمح به أحكام المادة 44 و45 من لائحة مؤسسات السوق المالية.

12. إنهاء الاتفاقية

12-1 طريقة الإنهاء: يمكن إنهاء هذه الاتفاقية من قبل:

(أ) العميل كتابة عن طريق إرسال إشعار إنهاء إلى تام المالية على مكتبها الرئيسي المسجل كما هو مبين في مقدمة هذه الاتفاقية، أو

(ب) تام المالية كتابة عن طريق إرسال إشعار إنهاء إلى العميل على عنوان المراسلة الخاص به كما هو محدد في نموذج "اعرف عميلك" أو على أي عنوان آخر يتم إشعار تام المالية به كتابة في وقت لاحق.

سيكون الإشعار الذي نقدمه بموجب هذه الاتفاقية خطيا ويمكن تسليمه بالبريد أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني. ويعتبر الإشعار قد أعطي بالشكل الصحيح:

(أ) إذا أرسل بالبريد، في اليوم السابع من اليوم الذي أرسل فيه، أو

(ب) إذا أرسل عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني، بعد 24 ساعة من الوقت الذي أرسل فيه.

وإذا كان العميل هيئة اعتبارية أو شركة، يعتبر الإخطار قد أعطي بالشكل الصحيح تلقائيا عند حل الهيئة الاعتبارية أو الشراكة. ويجوز لنا وبمحض تقديرنا، ودون إبداء أي سبب ودون تحمل أدنى مسؤولية عن أي خسارة تنجم عن ذلك، أن نرفض القيام بأي عمل استثماري معك. ولن تستحق أية غرامة عليك أو علينا في ما يتعلق بإنهاء هذه الترتيبات. ولكن يمكن أن نطلب منك دفع رسوما مقابل تحويل استثماراتك إليك أو لأمرك وفقا لمعدلات الرسوم المعتمدة لدينا. ولن يؤثر إنهاء أي من هذه الترتيبات على أي أمر أو صفقة قائمة قيد التنفيذ في تاريخ الإنهاء والتي سنقوم باستكمالها في أقرب وقت ممكن عمليا.

12-2 الإجراء المترتب على الإنهاء: عند إنهاء الاتفاقية من قبل أي منا:

(أ) يحق لتام المالية أن تتقاضى منك جميع الأتعاب والتكاليف والرسوم والنفقات والالتزامات المستحقة أو التي تم تكبدها بمقتضى هذه الترتيبات حتى تاريخ الإنهاء بما في ذلك أية نفقات إضافية أو خسائر تم تكبدها بشكل معقول ومناسب في إنهاء هذه الاتفاقية وأي رسوم تتعلق بتحويل أصولك إليك أو لأمرك؛

(ب) ستقوم تام المالية في أقرب وقت ممكن ومعقول من الناحية التعاملية بعد الإنهاء، مع مراعاة الفقرة (أ) أعلاه، بتسليم أصولك إليك أو لأمرك بشرط أن يكون لنا الحق في اقتطاع واحتجاز ما يكفي من أصولك للوفاء بأي امتيازات وحقوق قائمة لصالح تام المالية أو لصالح الجهات المعينة من قبلنا أو لصالح طرف ثالث، وتسديد أية تكاليف أو أتعاب أو تعويضات مستحقة لتام المالية أو للجهات التي تعينها أو لطرف ثالث. وإذا لم نحصل على تعليمات منك بشأن هذا التسليم والتحويل، يحق لنا بموجب إشعار خطي نرسله إليك على آخر عنوان معروف لدينا، وفقا للفقرة (ب) من البند 12-1 أعلاه، أن نقوم بتسليم وتحويل جميع أصولك إلى المندوب أو الجهة التي نحددها بمحض تقديرنا؛ و

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، ورقم موحد (7037584328) وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515 شارع الأمين المهندس عبد الله بن عبد الرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد الالكتروني Info@tamcapital.sa، رقم تواصل (8001240557)

(ج) ستقوم تام المالية، على نفقتك الخاصة، بتصفية استثماراتك المحفوظة لديها في الحساب الشامل أو غيره من الحسابات وفقا للبند 15 أدناه وتدفع للعميل حصيلة هذه التصفية، و

(د) مع مراعاة الفقرة (أ) أعلاه، ستعيد إليك تام المالية الرسوم التي دفعتها لها مقدما.

لن يؤثر إنهاء أي من هذه الترتيبات على أي أمر أو صفقة قائمة أو على أية حقوق أو التزامات نظامية قائمة وتكون قد نشأت بالفعل. وستقوم تام المالية باستكمال الصفقات القائمة قيد التنفيذ في تاريخ الإنهاء في أقرب وقت ممكن.

يرجى ملاحظة أنه في حال وفاتك لن نقر بهذا إلى أن نتسلم إشعارا رسميا خطيا، وأنه في كل الأحوال ستبقى هذه الشروط ملزمة لممثليك الشخصيين.

13. الشكاوى

أعدت تام المالية وفقا لمتطلبات الهيئة إجراءات فعالة للنظر في الشكاوى التي يقدمها العميل. وينبغي أن تقدم كل الشكاوى الرسمية في المقام الأول عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لتام المالية. وإذا لم تتم معالجة الشكوى على النحو الذي يرضي العميل، يجب توجيه الشكوى خطيا لإدارة الالتزام أو مسؤول الالتزام بتام المالية، المسؤول عن إجراءات الشكاوى، على عنوان الشركة المسجل كما ويحق للعميل في كل الأحوال تقديم شكواه على موقع هيئة السوق المالية في حال لم تتم معالجة الشكوى على النحو الذي يرضي العميل.

- كما يمكنك تقديم شكوى عبر البريد الإلكتروني للقسم المختص بمعالجة الشكاوى: Complaints@tamcapital.sa
- أو باستخدام إحدى القنوات التالية:
- :خدمة العملاء:

+966 800 124 0557

البريد الإلكتروني:

Info@tamcapital.sa

14. تقديم المعلومات

يدرك العميل أن تام المالية قد تكشف عن معلومات عن العميل للغير حسبما تتطلبه القوانين أو اللوائح السائدة (بما يطرأ عليها من تعديلات من وقت لآخر) لدى أي جهة ذات اختصاص قضائي. ويتعهد العميل بأن يقدم لتام المالية أي معلومات إضافية قد تحتاجها لتلبية طلبات تلك الجهات والتقيد بالقانون واللوائح المرعية مع مراعاة الالتزام بسياسة الخصوصية .

15. الحق في تصفية أصول العملاء

في حال أن العميل لم يسدد جميع المبالغ المستحقة لتام المالية أو لأي طرف ثالث ذي علاقة بتام المالية في موعد استحقاقها، يحق لتام المالية أن تقوم على الفور ودون إشعار العميل بأي إجراء بشأن استثمارات العميل أو مراكز الأوراق المالية العائدة له، وأن تسدد من حصيلة ذلك الإجراء الذي تم تطبيقه على العميل جميع المبالغ المستحقة لها.

16. الأوراق المالية مشروطة الالتزام

يمكن للعميل أن يطلب من تام المالية الاستثمار في التعاملات الآجلة والخيارات والمنتجات المركبة لغرض الحماية من مخاطر أسعار الفائدة وأسعار الأصول التي يتحملها العميل، أو لأغراض المضاربة، علما بأن هذه الأنواع من الاستثمارات يمكن أن تتسبب في تكبد العميل لالتزامات مشروطة. ويقر العميل بأنه على علم بالمخاطر المتصلة بالاستثمار في صفقات تتضمن التزامات مشروطة وعلى الأخص بخطر الخسارة الذي تنطوي عليه تعاملات المضاربة. وعلى العميل أن يبرم عقداً منفصلاً مشروط الالتزام مع تام المالية بما في ذلك اتفاقيات إقراض الهامش والرهن.

17. صلاحية الاقتراض

ليس لدينا صلاحية الاقتراض أو جمع الأموال نيابة عنك. وتوافق بموجبه على إنشاء حساب جاري مدين (مكشوف) تسدده على الفور عند الطلب، لتغطية ما يستحق من رسوم التسوية ومصاريفها.

18. ترتيبات العمولات الخاصة

لا يحق لـ تام المالية الدخول في ترتيبات عمولة خاصة. ويعرف ترتيب العمولة الخاصة بأنه ترتيب يتلقى بموجبه مدير الاستثمار سلعاً أو خدمات أو إضافة إلى خدمات تنفيذ تجارية من أحد الوسطاء مقابل عمولة تدفع على صفقات تتم من خلال ذلك الوسيط. وتجنبا للشك، يجوز لتام المالية أن تحصل على عمولة من مزود أحد المنتجات بخصوص أي صفقة تنفذها تام المالية وتتعلق بالمنتجات المالية التي يقدمها مزود المنتج.

19. ترتيبات الحفظ

19-1 تسجيل أصول العميل في حال عدم تسجيلها باسم العميل: يفوض العميل تام المالية بأن تحتفظ بأمواله لدى المؤسسات المرخصة التي تحددها تام المالية بمحض تقديرها. وسوف تتخذ تام المالية الإجراءات الاحترازية العادية لحفظ جميع الأصول والاستثمارات باسم تام المالية نفسها، على أن تبين بوضوح ما إذا كانت أصول الحساب عائدة للعميل أم لعدة عملاء. ويبقى العميل في كل الأوقات المالك المستفيد لهذه الأوراق المالية.

19-2 استلام الأرباح الموزعة وحقوق التصويت: نيابة عن العميل، وبالنسبة لاستثماره، يحق لتام المالية: (أ) المطالبة بالأرباح الموزعة ومدفوعات العمولات والاستحقاقات الأخرى واستلامها؛ (ب) ممارسة حقوق التحويل والاكتتاب/ الاشتراك، و (ج) ممارسة حقوق التصويت أيا كانت.

19-3 مسؤولية تام المالية في حال التقصير من جانب أمين الحفظ المعتمد: لا تتحمل تام المالية أدنى مسؤولية عن أية أضرار في حالة التقصير من جانب أمين الحفظ المعتمد ما لم يثبت أن تام المالية تصرفت بسوء نية أو بإهمال جسيم.

يحق لتام المالية الاعتماد على أي اتصال أو تفويض أو وثائق تعتقد تام المالية أنها حقيقية وصحيحة، أو أنها موقعة أو مرسلة أو معدة أو مقدمة من العميل ولها أن تستشير المستشارين القانونيين الذين نختارهم بالنسبة للترتيبات التي تتم مع المرشح/ أمين الحفظ وأن تعتمد على مشورتهم وأن تمثل للترافع في أي إجراءات قانونية تؤثر على هذه الترتيبات وأصولك والتي يمكن أن نكون طرفا فيها.

ومع ذلك، في جميع المسائل المتعلقة بأصولك، في ظل عدم وجود تعليمات منك، في الحالات التي يلزم اتخاذ إجراء لحماية الممتلكات المحولة والمحافظة عليها ويتعذر فيها من الناحية التعاملية الحصول على مثل هذه التعليمات، فإنه يمكن لنا أن نتصرف بمطلق تقديرنا، ومن دون الرجوع إليك ودون تعليمات منك ولن نكون مسؤولين أو عرضة للمساءلة بخصوص أية خسارة تتكبدها بسبب أية ممارسة أو عدم ممارسة للحقوق المتصلة بأصولك إن لم يكن هناك إهمال جسيم أو تقصير متعمد أو احتيال من طرفنا أو من جانب أي جهة نرشحها أو وكيل لنا.

ومع أننا سوف نبذل جهودا معقولة للتقيد بأية تعليمات تردنا منك ونقبلها في ما يتعلق بالإشعارات وغيرها من الاتصالات المتعلقة بأصولك، إلا أننا لا نتحمل أدنى مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو تكلفة تنشأ عن أي إخفاق أو تقصير في إحالة أو إبلاغك بتلقي أي إشعار من هذا القبيل

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، ورقم موحد (7037584328) وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515 شارع الأمين المهندس عبد الله بن عبد الرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد الالكتروني Info@tamcapital.sa، رقم تواصل (8001240557)

فعليا، بالسرعة الكافية أو عدم حدوث ذلك مطلقا (بما في ذلك أي فشل في إرسال التقارير أو الوثائق لأسباب خارجة عن إرادتنا) ما لم يكن ذلك الفشل أو التقصير في الإحالة أو الإبلاغ يشكل إهمالا أو تقصيرا أو احتيالا متعمدا من جانبنا أو من جانب أي جهة نرشحها أو وكيل لنا.

4-19 سوف تبذل تام المالية جهودا معقولة لضمان أن يمارس أمين الحفظ كل ما هو معقول من العناية والحرص في اختيار أمناء الحفظ من الباطن. وفي حال فشل أي أمين حفظ من الباطن في تأدية التزاماته تجاه أمين الحفظ بخصوص أية صفقة أو أوراق مالية لأي سبب كان، فإن تام المالية ستقوم بالجهود المعقولة لضمان أن يبذل أمين الحفظ المساعي المناسبة لمتابعة جميع سبل الإنصاف القانونية الملائمة نيابة عن العميل ضد أمين الحفظ من الباطن لاسترداد الأوراق المالية أو المبالغ المستحقة أو التعويض عن ذلك، لكن، بمراعاة ذلك، لا تتحمل تام المالية أو أمين الحفظ أدنى مسؤولية عن أي فشل من جانب أمين الحفظ في الوفاء بالتزاماته. وتقيد التكاليف والنفقات التي يتكبدها بشكل مشروع أمين الحفظ في إطار متابعته لهذه التعويضات على حساب العميل. ويجوز لأمين الحفظ بناء على تعليمات من تام المالية تصفية أية أوراق مالية يحتفظ بها بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية لأغراض الوفاء بأي التزام على العميل تكون هذه الأوراق المالية محفوظة كضمان له أو للوفاء بأي التزام يقع على عاتق العميل فيما يتعلق بالاتفاقية. ويجوز لأمين الحفظ أن يحتجز أو يقتطع أي خصومات من المبالغ التي تستحق عليه إلى العميل من أجل تسوية أي التزامات قائمة تنشأ عن هذه الاتفاقية.

20. التجميع

سيتم تجميع أصول العميل مع أصول عملاء آخرين، وبالتالي فإن ما يملكه العميل من الأصول قد لا يمكن تحديده بشهادات منفصلة أو بغير ذلك من مستندات الملكية المادية أو بسجل إلكتروني يفي بهذا الغرض. وفي حالة وجود عجز يتعذر تسويته إثر تقصير من جانب أمين الحفظ أو أمين حفظ من الباطن، فقد يتقاسم عملاؤنا هذا النقص. وفي حالة أي عملية إعادة تحويل إليك، لن نكون ملزمين بإعادة نفس الأصول لكنك ستقبل عددا من الأسهم أو الأوراق المالية من نفس النوع وفئة التعامل أو غيرها من الأسهم أو السندات التي تمثل الأصول.

ويقر العميل بأنه يمكن لتام المالية إجراء مقاصة بين أوامر مختلف العملاء، على أن هذه المقاصة لن تؤثر على أية مبالغ مستحقة من هؤلاء العملاء فيما يتعلق بأوامرهم وسوف تظل جميع هذه المبالغ ملكا لتام المالية ولحسابها ومصلحتها.

21. أصول العميل المحفوظة في الخارج

حيثما تجري تام المالية ترتيبا لحفظ أصول العميل في الخارج، فإن العميل يقر ويدرك بأن إجراءات التسوية والمتطلبات القانونية والتنظيمية في البلدان المعنية قد تكون مختلفة عن تلك المطبقة في المملكة.

22. أموال العميل

لأغراض هذه الاتفاقية تؤخذ "أموال العميل" على أنها تعني "كل الودائع النقدية المحفوظة لغرض الاستثمار". ويمكن أن نحفظ أموال العميل باسمك في واحد أو أكثر من الحسابات البنكية التي سيُحتفظ بها لدينا، حيث سنحدد التعامل المناسب من وقت لآخر. وسيتم تشغيل هذه الحسابات البنكية بواسطة تام المالية وفقا لهذه الاتفاقية نيابة عنك ولا يحق لك إعطاء تعليمات فيما يتعلق بهذه الحسابات (باستثناء ما يتم الاتفاق عليه معنا في ظروف استثنائية). وتحفظ هذه الحسابات، التي نفتحها لك لحفظ أموالك، بشكل منفصل عن أي حساب مصرفي آخر تحتفظ به لدينا.

كذلك يمكن أن نحتفظ بأموالك في حساب منفصل مع بنوك نحددها نحن في المملكة العربية السعودية، أو في أي مكان آخر حسب اللزوم. وقد تكون إجراءات التسوية والمتطلبات القانونية والتنظيمية والممارسات المتبعة مختلفة في البلدان بالنسبة لتحديد الأموال النقدية بشكل منفصل.

هذا ويشترط على جميع البنوك الأخرى التي نستخدمها لحفظ أموالك أن تؤكد لنا أولا أن:

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، ورقم موحد (7037584328) وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515 شارع الأمين المهندس عبد الله بن عبد الرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد الالكتروني Info@tamcapital.sa، رقم تواصل (8001240557)

- المبالغ القائمة كرصيد دائن في حساب الائتمان تحفظ لديهم كأمين أو ما يماثل ذلك.
- تقيد العائدات التي تدرها هذه الحسابات للحساب أو لحساب من ذلك النوع.
- لا يحق للبنك جمع الحساب مع أي حساب آخر أو ممارسة أي حق أو مقاصة أو خصم أي مطالبة مضادة من الأموال الموجودة في هذا الحساب فيما يتعلق بأي مبلغ مستحق على أي حساب آخر من حساباتنا، و
- يعتبر اسم الحساب كافيا لتمييز الحساب كحساب يحتوي على أموال العميل عن أي حساب آخر من حساباتنا.

في ظروف معينة قد لا نحصل على مثل هذا التعهد من بنك يستخدم لحفظ أموال العميل. ومع ذلك، فإننا نلتزم بأن نشرح لك طبيعة المخاطر ذات العلاقة في هذه الحالات. ولن نكون مسؤولين عن أي تقصير من جانب ذلك البنك بشرط أن نبذل العناية المعقولة في اختيار مثل هذا البنك.

تدفع جميع أموال العميل التي نستلمها أو يتم استلامها نيابة عنا وتودع في هذا الحساب البنكي (أينما كان) في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد لا يتجاوز يوم التعامل التالي.

يمكن لتام المالية أن تستخدم أموال العميل الموجودة لديها باسم أي عميل لأداء التزامات وتسوية أي صفقات لعميل آخر مجانا أو مقابل رسوم معينة. وفي هذه الحالة، سوف تحتفظ تام المالية لنفسها واستخدامها الخاص بأية عمولات أو أرباح أو عوائد تحققها على أموال العميل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع العميل خطيا.

بتوقيع العميل على هذا الاتفاقية يوافق العميل على أن تحصل تام المالية ولمنفعتها الخاصة على عوائد على أمواله المودعة في حساب تجميعي لدى بنك مرخص في السعودية ويعتبر توقيع العميل على هذه الاتفاقية موافقة على ذلك وفق لائحة مؤسسات السوق المالية.

حينما نحتفظ بأموالك كأموال عميل، سوف نرسل كشوفات حسابك إليك كل ثلاثة أشهر على الأقل ما عدا حين يكون رصيد الحساب صفرا خلال فترة ربع السنة المعني أو حسب أي ترتيب بديل يتم الاتفاق عليه فيما بيننا. كما تقضي سياستنا بعدم السماح بعمليات السحب أو الدفع النقدي الفعلي لنا أو بدفع مبالغ نقدية لطرف ثالث، إلا في ظروف استثنائية. والدفع لطرف ثالث هو المبلغ الذي يدفع إلى مستفيد غير صاحب الحساب (الحسابات).

في حالة الحوالات الصادرة يتحمل العميل مسؤولية اختيار الحساب المناسب لإيداع أمواله فيه.

23. الخدمات الإلكترونية

كعميل لتام المالية، سوف يسمح لك بالاستفادة من الخدمة الإلكترونية التي توفرها تام المالية لإدخال الأوامر وتنفيذها. وبتوقيعك على هذه الاتفاقية، فإنك تقر وتوافق على ما يلي:

(أ) تنص هذه الاتفاقية على الشروط والأحكام المتعلقة باستخدامي لأي خدمات إلكترونية توفرها تام المالية، بما في ذلك استخدام هذه الخدمات للدخول في صفقات في حساب الوساطة الخاص بي (يشار إليها فيما يلي بـ"الخدمات الإلكترونية")، ويعتبر استخدامي لخدمات تام المالية الإلكترونية إثباتا لقبولي بالأحكام والشروط التالية والتي تعتبر مكملة للأحكام والشروط الواردة في أي اتفاق آخر مع تام المالية، وإنني أؤكد، باستخدامي لأي من الخدمات الإلكترونية، موافقتي على التقيد بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

(ب) إنني في سن قانونية وليس لأحد سوى الموقع على هذه الاتفاقية أي مصلحة في حساب الوساطة الخاص بي لدى تام المالية.

(ج) تخضع جميع الصفقات التي تتم لحسابي للقواعد والأنظمة والأعراف والاستخدامات المتبعة في البورصة أو السوق المالية (ولدى تام المالية، إن وجدت) التي نفذت فيها.

(د) ستكون تقارير تنفيذ الأوامر وكشوفات حسابي نهائية وحاسمة إذا لم أعترض عليها خلال خمسة أيام، على التوالي، بعد إرسالها إلي عن طريق البريد الالكتروني أو غير ذلك.

(هـ) يجوز لتام المالية في أي وقت ومن وقت لآخر، وبحسب تقديرها، ودون إشعاري مسبقا، أن تستخدم و/أو تحول أية أوراق مالية أو سلع أو عقود تتعلق بها، أو أية ممتلكات أخرى أو حصة فيها، من وإلى أي من حساباتي، سواء كان حسابا فرديا أم مشتركا، ومن أي حساب لي إلى أي حساب أضمنه.

(و) للحماية من سرقة الهوية وأعمال الاحتيال في حسابي، فإنني أوافق على أن أكون مسؤولا عن حماية اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بي. ولن تكون تام المالية مسؤولة عن أي التزام ينتج عن سرقة هويتي أو عمل احتيالي في حسابي.

(ز) مع مراعاة البند 23 أدناه، أقر بأنني سأكون المستخدم الشرعي الوحيد لخدمات تام المالية الإلكترونية لحسابي (حساباتي). وسوف أكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن سرية أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بي واستخدامها وأوافق على أن أتحمل وحدي كامل المسؤولية عن جميع الأعمال، بما فيها صفقات الوساطة، التي تنشأ عن استخدام أسماء المستخدمين وكلمات السر الخاصة بي. وأوافق أيضا على أن أتحمل بمفردي كامل المسؤولية عن جميع الأعمال، بما فيها صفقات الوساطة، التي تنشأ عن الترخيص بربط حساب (حسابات) الوساطة الخاصة بي أو عن الترخيص بتعيين مستخدم فرعي وفقا للبند 24 أدناه. وأقر بأنه يمكنكم تسجيل محادثاتكم معي، سواء بصفة شخصية مباشرة أو عبر الهاتف، لأغراض التحقق من محتويات هذه المحادثات، وأوافق على هذا التسجيل.

(ح) أوافق على أنه كشرط للموافقة على استخدام خدمات تام المالية الإلكترونية سأقوم بإبلاغ تام المالية على الفور إذا:

(1) أدخلت أمرا باستخدام خدمات تام المالية الإلكترونية ولم أتلق رقم الأمر؛

(2) أدخلت أمرا باستخدام خدمات تام المالية الإلكترونية ولم أتلق خلال خمسة أيام عمل تأكيدا كتابيا دقيقا للأمر أو بتنفيذه أو إلغائه؛

(3) تلقيت تأكيدا لأمر أو أوامر لم أدخلها أو تلقيت تقريرا مماثلا متضاربا، أو

(4) في حالة الاشتباه أو عند عَلِمَي بأي احتيال أو استخدام غير مشروع لاسم المستخدم (أسماء المستخدمين) أو كلمات السر الخاصة بي أو بأي مستخدم فرعي معين من طرفي أو لأي منتج أو خدمة تتصل بحسابات الوساطة الخاصة بي أو عند الاشتباه أو عَلِمَي بأي استخدام أخر غير مشروع لخدمات تام المالية الإلكترونية أو أي خرق أمني يتعلق بخدمات تام المالية الإلكترونية.

إذا لم أقم بإشعار تام المالية فور وقوع أي من الأحداث المذكورة أعلاه، فإنني أوافق على أن تام المالية لن تتحمل أدنى مسؤولية تجاهي أو تجاه أي شخص آخر تنشأ من خلالي بخصوص أية مطالبات تتعلق بالتعامل مع أي أمر أو سوء تعامل أوفقدان أي أمر. وسوف تنحصر مسؤولية تام المالية التي تنشأ عن أي عمل أو إغفال لعمل من جانب تام المالية بالنسبة للتعامل مع أي أمر أو سوء التعامل مع أي أمر أو فقدان أي أمر في حدها الأقصى بمبلغ يعادل الخسارة التي يتم تكبدها نتيجة لذلك التعامل أو الامتناع عن التعامل خلال الخمسة أيام عمل التي تلي التاريخ الذي أصبحت فيه ملزما أولا بإعطاء تام المالية إشعارا بمثل هذه الصفقة (الصفقات) وفقا لهذه المادة. وأوافق على أن تام المالية و/أو أي من أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ووكلائها أو الشركات التابعة لها لن تتحمل أية مسؤولية أخرى تجاهي أو تجاه أي شخص آخر تنشأ مطالباته من خلالي بالتعويض عن أي أضرار تبعية أو عرضية أو خاصة أو غير مباشرة، حتى ولو سبق أن تم إبلاغ

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، ورقم موحد (7037584328) وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515 شارع الأمين المهندس عبد الله بن عبد الرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد الالكتروني Info@tamcapital.sa، رقم تواصل (8001240557)

تام المالية باحتمال وقوع مثل هذه الأضرار. ولا تعتبر تام المالية مسؤولة ولن تعتبر مقصرة بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي تأخير أو فشل في الأداء ينجم بشكل مباشر أو غير مباشر من أي سبب خارج النطاق المعقول لسيطرة تام المالية.

(ط) أقر بأنه لأغراض هذه الاتفاقية تعرف خدمات تام المالية الإلكترونية بأنها تعني أي منتج أو خدمة تفاعلية تقدمها تام المالية وتتيح لي إمكانية التواصل مع تام المالية والحصول على معلومات أو أسعار من تام المالية، أو الدخول في صفقات وساطة مالية مع تام المالية باستخدام تبادل البيانات الإلكترونية. وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تبادل البيانات الإلكترونية المرسلة من قبلي إلى تام المالية باستخدام كمبيوتري الشخصي أو المنزلي أو كمبيوتر المكتب المتصلة بواسطة جهاز وسيط (مودم) أو غيره من الأجهزة بشبكة اتصالات مرخصة تحددها تام المالية. وأقر بأن هذه الاتفاقية أيضا تحكم استخدامي لخدمات الهاتف الآلي باللمس (touch tone) والتي أستطيع من خلالها الحصول على معلومات الحساب والأسعار وإدخال صفقات الوساطة. كما أقر بأن تام المالية يمكن أن تعدل الخدمات الإلكترونية المقدمة وفقا لهذه الاتفاقية وأن تضيف إليها أو تعيد تسميتها أو توقفها من دون إشعار مسبق لي.

(ي) أوافق على أن أكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن جميع عمولات الوساطة والأتعاب ورسوم هامش الفائدة والمدفوعات التي تستحق لتام المالية بخصوص الصفقات التي أنفذها في حساب (حسابات) الوساطة الخاص بي باستخدام خدمات تام المالية الإلكترونية. وتدفع عمولات الوساطة والأتعاب ورسوم هامش الفائدة هذه مباشرة إلى تام المالية وفقا للأحكام والشروط المحددة من قبل تام المالية. كما أوافق على أنه يجوز لتام المالية أن تطلب إيداع مبلغ معين قبل أن أتمكن من البدء في التداول باستخدام خدمات تام المالية الإلكترونية (يمكن استخدام المبلغ المودع لتسديد ما يستحق بموجب أول صفقة تتم لي). وأوافق أيضا على دفع كل الرسوم والمصاريف المرتبطة باستخدامي لأي من خدمات تام المالية الإلكترونية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك التي توفرها أطراف ثالثة مزودة للمعلومات وتقدم من خلال تام المالية، وجميع التكاليف المرتبطة بالاتصال بيني وبين مركز الوساطة على الإنترنت (إذا انطبق الحال).

(ك) فيما يتعلق بتلك الخدمات الإلكترونية التي تم تزويدي أو سوف يتم تزويدي ببرنامج خاص بها ("البرنامج")، فإنني أقر بأن تام المالية تمنحني بموجب هذه الاتفاقية ترخيصا غير حصري وغير قابل للتحويل أثناء مدة هذه الاتفاقية لتلقي البرنامج المقدم بموجبها واستخدامه فقط في إطار استعمالي الشخصي لخدمات تام المالية الإلكترونية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وأقر وأوافق على أن لتام المالية أو لمانحي التراخيص لها أو مزودي البيانات لها جميع حقوق الملكية الحصرية في البرنامج والأنظمة المستخدمة في خدمات تام المالية الإلكترونية. كما أقر وأوافق على أن مزودي المعلومات لتام المالية من الأطراف الثالثة يملكون حقوق الملكية الحصرية للمعلومات المرسلة و/أوالمزودة من خلال خدمات تام المالية الإلكترونية. وفي حال وجود أي اختلاس للمعلومات أو سوء استخدام لخدمات تام المالية الإلكترونية أو للبرنامج أو لبيانات السوق المرسلة و/أو المزودة من خلال خدمات تام المالية الإلكترونية، فإن من حق تام المالية و/أو الأطراف الثالثة للمعلومات لتام المالية أو مانحي التراخيص لتام المالية الحصول على أمر قضائي ردعي فيما يتعلق باستخدام المواد الخاصة بها. كما أقر وأوافق على ما يلي: (1) أن أستخدم البرنامج فقط مع خدمات تام المالية الإلكترونية؛ (2) أن لا أجري أي تعديل أو تغيير أو تحريف في البرامج، ولا يجوز لي إعادة تركيب البرنامج أو فكه أو إعادة هندسته عكسيا أو إنشائه أو توزيعه بأي شكل آخر أو اشتقاق أي عمل منه، (3) أن أستعمل خدمات تام المالية الإلكترونية والبرنامج و/أو بيانات السوق المقدمة بواسطتها فقط لأغراضي الشخصية، و(4) أن لا أقدم البرامج أو خدمات تام المالية الإلكترونية أو أية معلومات أو رسائل أخرى توزعها تام المالية بموجب هذه الاتفاقية على أي شخص أو مؤسسة.

(ل) أوافق على أن استخدامي لخدمات تام المالية الإلكترونية في تنفيذ صفقات الأوراق المالية سيكون محدودا من جميع النواحي ضمن إطار شروط وأحكام هذه الاتفاقية وأي اتفاقية أخرى مبرمة بيني وبين تام المالية. ولن تكون على تام المالية أية مسؤولية تجاهي بخصوص أي

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، ورقم موحد (7037584328) وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515 شارع الأمين المهندس عبد الله بن عبد الرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد الالكتروني Info@tamcapital.sa، رقم تواصل (8001240557)

صفقة أو محاولة إجراء صفقة من قبلي ليست محددة بحسب هذه الشروط والأحكام في هذه الاتفاقية أو في تلك الاتفاقية الأخرى، وسوف أعوض تام المالية من أي مطالبة من الغير تتعلق بأي صفقة كهذه أو صفقة ذات صلة بها.

(م) أوافق على أنه يجوز لتام المالية تغيير شروط وأحكام هذه الاتفاقية، كليا أو جزئيا، بموجب إشعار لي، ولا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بأي شكل آخر. وأوافق على استخدام خدمات تام المالية الإلكترونية وأية خدمات إضافية تقدم من خلال تام المالية في المستقبل فقط وفقا للأحكام والشروط المحددة في هذه الاتفاقية وكما تعدلها تام المالية من وقت لآخر، وسوف تعتبر أي تعديلات في الشروط والأحكام سارية المفعول عند نشرها من قبل تام المالية في حال لم يتم الاعتراض خطياً عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الإشعار وسوف يعتبر استخدام خدمات تام المالية الإلكترونية بعد استلام هذه التعديلات قبولا لهذه التعديلات.

(ن) أقر بأن أي أمر أدخله وتعتبره تام المالية في تقديرها معطلا لسوق الأوراق المالية، وغير عادي من حيث حجمه أو نوعه أو خطره الائتماني، أو يتجاوز الحدود المعتادة المسموح بها من قبل تام المالية، يمكن أن يكون عرضة للرفض أو الإلغاء أو التعديل. وأقر بأن أوامر السوق لا يمكن إلغائها دائماً لأنها تخضع للتنفيذ الفوري ويمكن تنفيذ الأمر قبل تلقي تام المالية طلب الإلغاء. كما أقر وأوافق على أنني أتحمل المسؤولية الكاملة عن تحديد مدى ملاءمة أمري (أوامري) وقراراتي الاستثمارية. وأقر بأنه يمكن لتام المالية وفقا لتقديرها وضع قيود على التداول بالنسبة لحساباتي (حساباتي).

(س) أوافق على أن تام المالية تحتفظ لنفسها وفي تقديرها المطلق في تعليق أو إنهاء إمكانية وصولي إلى أي من خدمات تام المالية الإلكترونية أو جميعها لأي سبب من الأسباب، ودون سابق إشعار لي. وأوافق على عدم اعتبار تام المالية أو مانحي التراخيص لها ومزودي المعلومات لها أو أي طرف ثالث مشارك في تقديم خدمات تام المالية الإلكترونية لي مسؤولة عن أي انقطاع في الخدمة بسبب مشاكل في شبكة الهاتف أو شبكة الكمبيوتر أو في أي نظام آخر خارج نطاق سيطرة تام المالية أو مانحي التراخيص لها أو مزودي المعلومات لها أو أي طرف ثالث مشارك في تقديم خدمات تام المالية الإلكترونية لي، أو في صيانة النظام أو تحديثه، أو أي حدث أو ظرف آخر خارج سيطرة تام المالية أو مانحي التراخيص لها أو مزودي المعلومات لها أو أي طرف آخر مشارك في تقديم خدمات تام المالية الإلكترونية لي.

(ع) أوافق على أن بيانات السوق وأخباره وغيرها من المعلومات التي تقدم لي من خلال خدمات تام المالية الإلكترونية (بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق مزود معلومات آخر مفوض) هي للاستعمال الشخصي فقط ولن أقوم بإعادة إرسال هذه البيانات أو إعادة نشرها بأي شكل من الأشكال. وأقر بأن البيانات التي تقدم لي يتم الحصول عليها من مصادر يعتقد بأنها موثوقة، وأن توفير هذه البيانات يتم فقط على أساس بذل أقصى الجهود من أجل راحتي، وأنه ليس هناك أية ضمانات من جانب تام المالية أو مانحي التراخيص لها أو مزودي المعلومات لها أو من أي طرف ثالث مشارك في تقديم خدمات تام المالية الإلكترونية لي بالنسبة لمدى دقة البيانات أو اكتمالها أو دقة توقيتها أو صحة تتابعها. وأقر بأنه في حين أن الوصول إلى التوصيات أو الاستشارات أو الآراء أو الأحكام الاستثمارية قد يتوفر من خلال خدمات تام المالية الإلكترونية، إلا أن أيا منها لم يتم تطويره أو تزكيته من قبل تام المالية، ولا تشكل أي توصية أو دعوة من قبل تام المالية لشراء أو بيع أي ورقة مالية. وأوافق على عدم اعتبار تام المالية أو مانحي التراخيص لها أو مزودي المعلومات لها أو أي طرف ثالث مشارك في تقديم خدمات تام المالية الإلكترونية لي مسؤولا عن أي قرار استثماري أتخذه بناء على اعتمادي على هذه البيانات أو التوصيات أو الاستشارات أو الآراء أو الأحكام أو باستخدامها أو أي عن أي التزام ينشأ بسبب أي نقص في الدقة أو أخطاء أو إغفال في تلك البيانات أو نتيجة لأي تأخير أو إغفال أو أخطاء أو عطل في تسليم تلك البيانات أو إرسالها لأي سبب من الأسباب.

(ف) اقبل استخدام خدمات تام المالية الإليكترونية وأي برامج "كما هي" و أوافق على أنه ليس هناك أي ضمانات صريحة أو ضمنية من جانب تام المالية أو مانحي التراخيص لها أو مزودي المعلومات لها أو أي طرف ثالث مشارك في تقديم خدمات تام المالية الإلكترونية فيما يتعلق بخدمات تام المالية الإلكترونية أو بالبرنامج (ويشمل ذلك إتاحته وتشغيله) أو ببيانات السوق المقدمة، بما في ذلك، على سبيل

المثال لا الحصر، أي ضمانات بشأن قابلية التسويق أو العناية المعقولة، أو مدى ملاءمتها لغرض معين، أو ضد التعدي على الملكية الفكرية. وأوافق كذلك على أن المسؤولية الوحيدة لتام المالية أو مانحي التراخيص لها أو مزودي المعلومات لها أو أي طرف ثالث مشارك في تقديم خدمات تام المالية الإلكترونية و/أو البرنامج لي عن أية مطالبات، بغض النظر عن شكل هذه المطالبات (على سبيل المثال، الاتصال أو الإهمال أو غير ذلك) تنشأ عن أخطاء أو إغفال في خدمات تام المالية الإلكترونية و/أو البرنامج و/أو بيانات السوق المقدمة أو سيتم تقديمها بموجب هذه الاتفاقية، سوف تكون لتقديم التقرير أو البيانات الصحيحة بشرط أن أشعر على الفور مقدم تلك البيانات. كما أوافق على أن لا أعتبر تام المالية أو مانحي التراخيص لها أو مزودي المعلومات لها أو أي طرف ثالث مشارك في تقديم خدمات تام المالية الإلكترونية و/أو البرنامج لي مسؤولا بأي حال من الأحوال عن أي خسارة أو ضرر قد أتكبدها وتنشأ عن استخدامي لخدمات تام المالية الإليكترونية و/أو البرنامج ويشمل ذلك أي خسارة أو ضرر ينشأ أو ينتج عن (1) أي قوة قاهرة (مثل الفيضانات، الأحوال الجوية غير العادية، الزلازل أو أحداث القضاء والقدر الأخرى، الحريق، الحرب، العصيان المدني، الشغب، النزاعات العمالية، الحوادث، الأعمال الحكومية، تعطل الاتصالات أو انقطاع الكهرباء، رداءة عمل المعدات أو البرامج) أو لأي سبب آخر خارج النطاق المعقول لسيطرة ذلك الطرف؛ أو (2) أي انقطاع أو تعطل أو توقف لخدمات تام المالية الإلكترونية و/أو البرنامج أو أي جزء منه لأي سبب من الأسباب (ويشمل ذلك أي صيانة مجدولة أو غير مجدولة). ولن تكون لتام المالية أو مانحي التراخيص لها أو مزودي المعلومات لها أو أي طرف ثالث مشارك في تقديم خدمات تام المالية الإلكترونية لي (أو أي من مسؤولي هؤلاء أو مدرائه أو موظفيه أو وكلائه أو الشركات التابعة له) في أي حال مسؤولة أي أضرار خاصة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخسائر التجارية أو خسارة الأرباح، سواء كان يمكن توقعها بشكل معقول أو لا، وحتى لو تم الإبلاغ عن إمكانية وقوع تلك الأضرار، والتي يمكن أن أتكبدها أو تلحق بي نتيجة للدخول في هذه الاتفاقية أو للاعتماد عليها أو نتيجة لاستخدامي أو اعتمادي على بيانات السوق أو خدمات تام المالية الإلكترونية أو البرنامج.

(ص) أوافق على عدم تحميل تام المالية أو المرخصين التابعين لها أو مزودي المعلومات أو أي طرف ثالث مشارك في تقديم خدمات تام المالية الإلكترونية أو البرنامج، أي مسئولية تجاهي عن أي تأخير أو انقطاع في الخدمة أو الإرسال ، أو أي أعطال أو أداء خدمات تام المالية الإليكترونية أو البرامج ، بغض النظر عن السبب ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الأعطال الناتجة عن خلل في الأجهزة أو البرامج والإجراءات الحكومية والبورصة أو الإجراءات التنظيمية الأخرى والقضاء والقدر والحرب والإرهاب أو إجراءات تام المالية أو المرخصين لها أو مزودي المعلومات أو أي طرف ثالث. وأقر وأوافق على أنه قد يكون هناك تأخير أو انقطاع عند استخدامي لخدمات تام المالية الإلكترونية أو البرامج ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ، حالات التأخير والانقطاع التي قد تنشأ عن قصد لأغراض إصلاح وصيانة خدمات تام المالية الإلكترونية أو البرامج.

(ق) أوافق على أن أقوم بتفعيل أي تدابير أمنية تقوم تام المالية بإبلاغي بها كشرط لاستخدام و الوصول إلى خدمات تام المالية الإلكترونية و/ أو البرنامج. وفي حال عدم قيامي بتفعيل هذه التدابير الأمنية ، لن تكون تام المالية مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ينشأ نتيجة لهذا الإخفاق. وستقوم تام المالية بإخطاري بأي تدابير أمنية بالطريقة التي تعتمدها من وقت لآخر ، بما في ذلك أي قنوات إلكترونية. وستشمل هذه التدابير الأمنية دون حصر مُتطلبات تفعيل خاصية التحقق بخطوتين.

24. تعيينات المستخدمين الفرعيين

24-1 كعميل لتام المالية، سوف يسمح لك بتعيين مستخدم فرعي/ثانوي لحسابك ("المستخدم الفرعي") ومنح هذا المستخدم الفرعي كل حقوق الإدارة الخاصة بك بخصوص حسابك أو أي جزء من تلك الحقوق، وفقا لإجراءات تام المالية الداخلية ذات العلاقة بهذا الشأن (والتي يتم تزويدك بها بناء على طلبك). ويمكنك وضع أية قيود أو حدود على الصلاحية الممنوحة للمستخدم الفرعي المعين لحسابك وتحديد مدة معينة لهذا التعيين.

2-24 تحتفظ تام المالية لنفسها بحق القيام بأي دراسة تحققية لأي مستخدم فرعي معين من طرفك وطلب الحصول على أية معلومات و/أو وثائق بشأن هذا المستخدم الفرعي ورفض تعيين أي مستخدم فرعي استنادا إلى نتائج الدراسة التحققية التي أجرتها، حسبما تحدده تام المالية بمحض تقديرها.

3-24 تعتبر جميع الإجراءات التي يقوم بها أي مستخدم فرعي نيابة عنك كما لو أنها تمت من قبلك لغرض هذه الاتفاقية. ولن تكون تام المالية مسؤولة عن أي إجراء يقوم به مستخدمك الفرعي ولن تعتبر مسؤولة نظاما عن أي خسارة تتكبدها نتيجة لتصرفات مستخدمك الفرعي أو عدم قيامه بأي إجراء وتوافق على حماية تام المالية وتعويضها عن أي خسارة تتكبدها نتيجة لتصرفات مستخدمك الفرعي أو توجهاته.

25. تعليق الحساب ووقفه

يحق لتام المالية تقييد استخدام حساب العميل أو تعليقه و/أو تجميده أو تصفية ما يتوفر فيه من النقد أو الاستثمارات في أي وقت إذا ما علمت بوجود مطالبات متعارضة بشأن ملكية الحساب أو أمواله أو غير ذلك وفقا لما يتطلبه القانون والأنظمة المعمول بها. وتدفع حصيلة تصفية الرصيد أو النقدية أو الاستثمارات إلى العميل (إذا انطبق الحال) في أقرب وقت ممكن عمليا، شريطة أن لا يكون سبب التعليق أو التقييد مطالب متعارضة بشأن ملكية الحساب وغير ذلك وفقا لما تقتضي به القوانين والأنظمة النافذة.

يجوز لتام المالية، بناء على تقديرها الخاص، عن طريق تقديم إخطار كتابي إليك، وقف حسابك أو إغلاقه إذا كان رصيد الحساب صفرا أو إذا لم يكن هناك أي نشاط في حسابك لمدة ستة (6) أشهر متوالية.

26. السرية

1-26 السرية: تعامل تفاصيل الصفقات التي تتم لحساب العميل بسرية، إلا بقدر ما يكون الكشف عن المعلومات (أ) بمقتضى أي قانون أو لائحة أو نظام أو وثيقة سلوك نافذة، أو (ب) بأمر من محكمة قضائية، أو (ج) ردا على استفسار من سوق مالية أو سلطة حكومية بخصوص معلومات تطلبها تلك الجهات بشكل معقول في سياق تأديتها لواجباتها الرسمية، مع التأكيد بأن هذه المعلومات سوف تستخدم فقط للأغراض المحددة وخلاف ذلك ستظل سرية، أو (د) للقيام بخدمة معينة للعميل بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خدمات التنفيذ والتسوية وترتيب الحفظ.

2-26 الكشف عن العلاقة: يجوز للشركة الكشف عن تفاصيل علاقة العميل معها لأطراف أخرى تتعامل معها الشركة في أداء الخدمات الاستثمارية المتفق عليها نيابة عن العميل، وذلك للاستعمال الداخلي السري و/أو كمطلب لتنفيذ الصفقات نيابة عن العميل. ويدرك العميل أن مثل هذه المعلومات قد تصبح بعد ذلك عرضة للكشف بموجب قوانين بلدان أخرى.

27. المصالح الجوهرية

1-27 إقرار العميل: يقر العميل ويوافق على أنه، أثناء أداء الخدمات بموجب هذه الاتفاقية، قد يكون لتام المالية، أو لموظفيها أو شركاتها الفرعية أو شركاتها الزميلة وعملائها الآخرين مصلحة جوهرية في صفقة أو مصلحة تكون أو يحتمل أن تصبح موضوع تعليمات العميل، وأن هذه المصالح سواء كانت جوهرية أو غير ذلك سيتم الكشف عنها للعميل كتابة.

2-27 حقوق تام المالية: مع عدم التحديد لما سبق، يجوز لتام المالية: (أ) تنفيذ صفقات لحساب العميل يكون لتام المالية أو لواحد أو أكثر من الأطراف ذات العلاقة بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها أو في حالة قيام أحد الأطراف ذات العلاقة بتام المالية بتنفيذ صفقة كأصيل فيها أو يكون لتام المالية أو لطرف ذي علاقة بها، علاقة مع طرف آخر، من شأنها أن تنطوي، في أي من الحالتين، على تعارض مع واجب تام المالية

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، ورقم موحد (7037584328) وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515 شارع الأمين المهندس عبد الله بن عبد الرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد الالكتروني Info@tamcapital.sa، رقم تواصل (8001240557)

تجاه العميل، ولكن بعد أن تشعر تام المالية العميل المذكور كتابة بتلك المصلحة سواء كانت جوهرية أم غير ذلك؛ (ب) الاستثمار نيابة عن العميل في وحدات في صندوق استثمار مفتوح أو في برامج استثمار جماعي أخرى تقوم تام المالية أو واحد من الأطراف ذات العلاقة بها بتشغيلها أو تقدم لها خدمات استشارية، أو (ج) الاستثمار نيابة عن العميل في أوراق مالية تعهدت تام المالية بتغطية إصدارها أو طرحها للبيع أو قامت تام المالية أو أحد الأطراف ذات العلاقة بها بإدارته أو ترتيبه خلال الاثني عشر شهرا السابقة أو قبل ذلك.

28. محدودية مسؤولية تام المالية

28-1 المسؤولية عن الإهمال الجسيم أو التقصير المتعمد فقط: لا تتحمل تام المالية ولا أي من الشركات التابعة لها، ولا أي من أعضاء مجلس إدارة تام المالية أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها، ولا أي من أعضاء مجلس إدارة أي من الشركات التابعة لها ولا أعضاء مجلس إدارة أي من الشركات التابعة أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها، أية مسؤولية تجاه العميل عن أي خسارة أو أضرار أو تكاليف أو نفقات يتكبدها العميل أو أي التزامات أخرى (بما في ذلك الضرائب) تترتب عليه، ما لم يكن ذلك ناجما بصورة مباشرة عن إهمال أو إغفال جسيم من جانب ذلك الشخص.

28-2 لا مسؤولية عن الأضرار اللاحقة: لا يجوز تحت أي ظرف اعتبار تام المالية ولا أي من الشركات التابعة لها، ولا أي من أعضاء مجلس إدارة تام المالية أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها، ولا أي من أعضاء مجلس إدارة أي من الشركات التابعة لها أو أي من مسؤولي تلك الشركة التابعة أو موظفيها أو وكلائها، مسؤولة تجاه العميل عن أي خسائر غير مباشرة أو تبعية، بما في ذلك أي فشل في تحقيق أي ربح أو مكسب أو استغلال لفرصة.

28-3 إخلاء صريح للمسؤولية: مع عدم الإخلال بأي من أحكام هذه الاتفاقية، وتجنبا للشك، يقر العميل صراحة ويوافق على:

أ. أن تام المالية لا تقدم أي بيان أو ضمان بشأن أداء أي استثمارات يقوم بها العميل وتام المالية ولا بشأن ربحية تلك الاستثمارات ولا تتحمل تام المالية أي مسؤولية عن أي انخفاض في قيمة أي من هذه الاستثمارات، و

ب. أن تام المالية لا تعتبر مخلة بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ولن تكون مسؤولة تجاه العميل عن أية خسارة تنجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن قوة قاهرة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، القضاء والقدر، الأعمال الحكومية، الحرب (سواء أعلنت أم لم تعلن)، العصيان المدني، الاضطرابات، الحظر التجاري، البورصة أو أحكام السوق، تعليق التداول، عدم القدرة على التواصل مع صناع السوق لأي سبب كان، تعطل أنظمة الكمبيوتر لدى الغير، أو تعطل أجهزة أخرى، النزاعات العمالية، العوائق التي تحول دون توريد السلع أو المعدات أو أي سبب أو ظروف أخرى خارجة عن نطاق سيطرة تام المالية .

ج. أن تام المالية لن تكون مسؤولة عن الملاءة المالية لأي طرف ثالث كبنك، أو مؤسسة مقاصة أو وسيط أو سمسار أو أمين حفظ أو وصي أو مقاول أو جهة أخرى مزودة للخدمة تعينها أو تستخدمها تام المالية بحسن نية، ولا عن أداء ذلك الطرف الثالث لالتزاماته على النحو السليم والمناسب، لكن تام المالية ستوفر للعميل، حسب تقديرها، الحقوق التي تملكها تام المالية ضد أي شخص من هذا القبيل في ما يتعلق بحساب العميل،

د. أنه يحق لتام المالية أن تعتمد، في أداء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، على آراء وبيانات لمستشارين مهنيين آخرين تختارهم بعناية معقولة وتوجههم بحسن نية، ولن تكون تام المالية مسؤولة تجاه العميل عن أية آثار سلبية لاعتمادها على تلك الآراء والبيانات؛

هـ. أن تام المالية ليست مسؤولة عن تقديم المشورة للعميل بالنسبة لوضع العميل أو شؤونه الضريبية، أو عن التحقق من تطبيق أي قانون، أو نظام أو معاهدة أو إجراء ضريبي على العميل.

و. يجب على العميل أن يحصل على هذه المشورة الفنية كما يراه مناسبا.

ز. تنطبق الحدود المذكورة أعلاه لمسؤولية تام المالية بما لا يتعارض مع التزامات تام المالية بموجب نظام السوق المالية أو اللوائح التنفيذية.

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، ورقم موحد (7037584328) وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515 شارع الأمين المهندس عبد الله بن عبد الرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد الالكتروني Info@tamcapital.sa، رقم تواصل (8001240557)

29. التعويض

29-1 التزام العميل بالتعويض: يلتزم العميل بتعويض تام المالية عند الطلب (سواء قبل انتهاء هذه الاتفاقية أو بعد ذلك) عن أي التزام/مسؤولية، الخسارة، نفقة، مطالبة، دعوى قضائية، تكلفة أو مصروف، بما في ذلك الأتعاب القانونية، والتي تتكبدها تام المالية أو تدفعها أو تتحملها بسبب أو في إطار أداء تام المالية بحسن نية لالتزاماتها وخدماتها بموجب هذه الاتفاقية، بما فيها (على سبيل المثال لا الحصر) الدخول في أي صفقة مع العميل أو لصالحه، أو التصرف بناء على تعليمات تلقتها من العميل، والتي لا يقوم فيها العميل أو الطرف النظير أو البنك بالإجراء المطلوب أو دفع المبلغ المعني في الوقت المناسب، إلا إذا كانت تلك التكاليف، وما إلى ذلك، تعزى إلى إهمال جسيم أو تقصير متعمد من الشخص الذي يطالب بالتعويض. ولغرض التعويض على النحو السالف الذكر، فإن الإشارة إلى تام المالية تشمل الشركات التابعة لتام المالية وأعضاء مجلس إدارة تام المالية ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها وأعضاء مجلس إدارة كل واحدة من الشركات التابعة ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها.

29-2 إشعار الدعاوى أو المطالب: فور تلقي تام المالية إشعارا بالبدء في أي قضية أو إجراء قضائي أو بوجود قضية أو إجراء قضائي يوشك على البدء بخصوص أي دعوى أو مطلب يمكن أن يؤدي إلى التزام التعويض بموجب هذه الاتفاقية، سوف توجه تام المالية إشعارا كتابيا بذلك إلى العميل، على أن عدم تقديم هذا الإشعار لا يعفي العميل من التزام التعويض بموجب هذه الاتفاقية، إلا بقدر ما يكون العميل قد تضرر بالفعل بسبب عدم تقديم ذلك الإشعار. وقبل الدخول في أي اتفاق أو تسوية من شأنها أن تؤدي إلى التزام العميل بتعويض تام المالية على النحو السالف الذكر، سوف تحصل تام المالية على موافقة خطية من العميل، على أن لا يمتنع العميل عن إعطاء هذه الموافقة لأسباب غير وجيهة.

30. الشرط الملزم

تعتبر هذه الاتفاقية ملزمة لكلا الطرفين ولخلفائهما ولمن يسمح بالتنازل لهم، بشرط أنه لا يجوز للعميل أن يتنازل عن امتيازاته أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو تحويلها أو إسنادها أو التصرف بها دون موافقة كتابية مسبقة من تام المالية.

31. القانون الحاكم

تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام السوق المالية السعودية وجميع اللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه.

وسوف يسعى الطرفان إلى حل أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو عن الأمور المعنية فيها أو يتعلق بها بالطرق الودية. وفي حال تعذر حل النزاع وديا في غضون ثلاثين (30) يوما من توجيه إخطار من قبل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، فإن الطرفين يوافقان على تسوية هذا النزاع من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية.

32. اللغة المعتمدة

يمكن تحرير هذه الاتفاقية باللغة العربية، ويمكن ترجمتها للغة الإنجليزية. وفي حالة وجود أي فرق في المعنى بين النصين العربي والإنجليزي، يؤخذ بالنص العربي، بشرط تفسير النص العربي مع أخذ النص الإنجليزي في الاعتبار.

33. فهم بنود الاتفاقية

يقر العميل بأنه اطلع على هذه الاتفاقية وفهم شروطها وأحكامها وبأنه أعطي الفرصة لطرح الأسئلة بخصوصها، ويوافق العميل على أن هذه الاتفاقية ستحكم علاقته مع تام المالية.

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، ورقم موحد (7037584328) وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515 شارع الأمين المهندس عبد الله بن عبد الرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد الالكتروني Info@tamcapital.sa، رقم تواصل (8001240557)

34. تعهد العميل (ينطبق على المقيمين غير السعوديين فقط)

يتعهد العميل بأن لا يحتفظ في أي وقت بأكثر من حساب محفظة واحد مع مؤسسات السوق المالية من قبل هيئة السوق المالية. ويقر العميل بأنه بتوقيعه على شروط التعامل هذه يتعهد لتام المالية بأنه/ أنها لا يحتفظ بأي حسابات محفظة لدى أي من مؤسسات السوق المالية من قبل هيئة السوق المالية وأنه قد تم إقفال أية حسابات من هذا القبيل يحتفظ بها لدى أي من مؤسسات السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية.

35. نقل المحفظة

إذا رغب العميل في نقل حساب محفظته من تام المالية إلى شخص آخر أو وسيط مرخص، فسوف تقوم تام المالية، وفقا للقانون، بتصفية محفظة العميل على مسؤوليته الخاصة وتدفع للعميل حصيلة تصفية هذه الاستثمارات.

36. قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية الخارجية (الفاتكا)

أحكام الضرائب الأمريكية المعروفة باسم قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية الخارجية، (سواء المقترحة والمؤقتة أو النهائية)، بما في ذلك أي تعديلات لاحقة، والتوجيه الإداري الصادر بموجبها (أو ما قد يصدر في المستقبل) وأية اتفاقيات حكومية دولية قابلة للتطبيق في هذا الشأن (أو أي اتفاقيات حكومية دولية مماثلة يمكن أن تطبق على تام المالية)، بما في ذلك أي تشريعات تنفيذية وأحكام وتوجيه صادر بموجبها (أو ربما يصدر) وأية تعديلات لاحقة لأحكام الفاتكا من شأنها أن تفرض أو يجوز لها أن تفرض على تام المالية عددا من الالتزامات. وفي هذا الصدد:

(أ) يقر العميل بأنه، ولغرض الالتزام بأحكام الفاتكا ولتجنب فرض ضريبة الاستقطاع الفيدرالية الأميركية، يجوز لتام المالية، من وقت لآخر وبالقدر المنصوص عليه في الفاتكا،(1) أن تطلب معلومات إضافية و/أو وثائق من العميل، وهذه المعلومات و/أو الوثائق (أ) يمكن أن تشتمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، على المعلومات و/أو الوثائق المتصلة أو المتعلقة بالهوية والإقامة (أو دائرة اختصاص التأسيس) وحالة ضريبة دخل العميل والمالكين الحقيقيين المباشرين وغير المباشرين (إن وجدوا)، و(ب) ويجوز أن يطلب من العميل تصديق المعلومات و/أو المستندات المطلوبة تحت طائلة تحمل عقوبات الحنث باليمين، و(2) تقديم أو الإفصاح عن أية معلومات ووثائق للوكالات الحكومية التابعة للولايات المتحدة أو دوائر الاختصاص الأخرى (بما في ذلك دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية) والأشخاص الذين منهم أو من خلالهم قد تتسلم تام المالية مبالغ أو متحصلات، أو الدوائر التي يفتح لديها حساب لتام المالية (بالمعنى المقصود في الفاتكا).

(ب) يوافق العميل على تقديم مثل هذه المعلومات و/أو الوثائق المتعلقة به والمالكين الحقيقين المباشرين وغير المباشرين (إن وجدوا)، متى ما طلبت تام المالية ذلك ومتى ما رأت تام المالية أن ذلك ضروري ومرغوب فيه حسب تقديرها للوفاء بالتزاماتها وفقاً لأحكام الفاتكا، بما يشمل، وليس على سبيل الحصر، فيما يتعلق بإبرام تام المالية لـ "إتفاقية مع مؤسسة مالية أجنبية" أو تعديل أو تغيير هذه الاتفاقية (كما هو متعارف علية وفقاً لأحكام الفاتكا مع دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية ((IRS)) والمحافظة على استمرارية الالتزام بهذه الاتفاقية. ويتعين على العميل استشارة مستشارية للضرائب فيما يتعلق بنوع المعلومات التي قد تطلب منه بموجب هذه المادة 36.

(ج) وتمشيا مع أحكام الفاتكا، وبصرف النظر عن أي شيء آخر يناقض ذلك ، يوافق العميل على التنازل عن أي حكم من أحكام قانون أي ولاية قضائية (بما في ذلك لائحة مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية) التي من شأنها، في غياب تنازل، أن تمنع تام المالية من الوفاء بالتزاماتها وفقاً لأحكام الفاتكا ويشمل ذلك أي اتفاقية مع مؤسسة مالية أجنبية ويوافق العميل بمقتضى ذلك على أن تقوم تام المالية بالإفصاح

عن أي معلومات تتعلق بالعميل (بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمالكين الحقيقيين المباشرين وغير المباشرين إن وجدوا) وذلك حسب ما تراه تام المالية ضرورياً أو مرغوب فيه للالتزام بأحكام الفاتكا (بما في ذلك شروط أي اتفاقية مع مؤسسة مالية أجنبية).

(د) يقر العميل أنه إذا ما لم يقدم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب و/أو لم يقم بتحديثها و/أو المستندات أو التنازل كما هو معمول به ويشار إلى ذلك ("بـ الإخفاق في الالتزام بأحكام الفاتكا"، عند ذلك يجوز لتام المالية وحسب تقديرها المطلق وبالإضافة إلى جميع سبل الانتصاف الأخرى المتاحة في القانون، بشكل عادل أو في إطار هذه الاتفاقية، أن تطلب من العميل سحب حسابه كليا أو جزئيا. وفي حالة حدوث إخفاق في الالتزام بأحكام الفاتكا، يحق لتام المالية أن تفترض أن العميل هو شخص خاضع لضريبة الاستقطاع الفدرالية الأمريكية حتى حل حالة الإخفاق بالالتزام بأحكام الفاتكا بشكل مرضي لتام المالية حسب تقديرها المطلق. ويعوض العميل تام المالية ويبرئ ذمتها من وضد أي ضرائب استقطاع أو فائدة أو غرامات أو أي مصاريف أو تكاليف أخرى فيما يتعلق بإخفاق العميل في الالتزام بأحكام الفاتكا.

(هـ) يفوض العميل تام المالية بشكل نهائي غير مشروط باستقطاع وخصم أي مبالغ تطبق على العميل بمقتضى الفاتكا ("خصومات الفاتكا")، وتحويل تلك المبالغ إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية أو غيرها من السلطات الحكومية المختصة حسب القانون المعمول به. وتعتبر أي خصومات بمقتضى أحكام الفاتكا مبالغ مدفوعة لحساب العميل لأغراض هذه الاتفاقية. ولن يطلب من تام المالية في أي حال من الأحوال أن تزيد أي مبلغ يتعلق بالاستقطاعات التي تتم وفقاً أحكام الفاتكا.

(و) يقر العميل ويوافق على أن تام المالية ستحدد حسب تقديرها كيفية الالتزام بأحكام الفاتكا ولن يطالب العميل تام المالية بأي تعويضات أو مطلوبات تنسب إلى أي إثباتات تتعلق بالالتزام بأحكام الفاتكا، بموجب هذه المادة 36.

37. إقرارات العميل

بتوقيع العميل على هذه الاتفاقية فإن العميل:

أ- يقر بأنه فهم أحكام وشروط الاتفاقية وبأن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها إلى تام المالية صحيحة وكاملة وسارية المفعول وغير مضللة.

ب- يتعهد العميل بالتزامه بتحديث بياناته ومعلوماته أو تأكيد عدم وجود تغيير فيها عندما تطلب منه تام المالية ذلك بنهاية كل فترة دورية تحدد تام المالية مدتها، وكذلك التزامه بتقديم مستند هوية مجدد عند نهاية سريان مفعولها.

ج- في حال كون العميل شركة (باستثناء الشركات المساهمة المدرجة)، يتعهد العميل بإبلاغ تام المالية فوراً عند حدوث تغيير في أي من المستندات التالية:

- السجلّ التجاري الصادر عن السلطة المختصة.
- النظام الأساسي للشركة وملاحقه أو عقد التأسيس وملاحقه وأيّ تعديلات لها.
- مستند الهوية الخاص بالمدير المسؤول.
- قرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- قرار مجلس الإدارة الخاصّ بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري.
- قائمة لأسماء الأشخاص المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري بما يتفق مع ما ورد في السجلّ التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقرار مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، ومستند الهوية ساري المفعول لكل منهم.
- أيّ تراخيص مُصْدَرة للعميل من أيّ جهة حكومية لممارسة أنشطة معينة.

د- يقر العميل بأن تام المالية ستقوم بتجميد حسابه الاستثماري إذا أخل بالالتزام الوارد في هذه المادة.

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، ورقم موحد (7037584328) وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515 شارع الأمين المهندس عبد الله بن عبد الرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد الالكتروني Info@tamcapital.sa، رقم تواصل (8001240557)

هـ- يتعهد العميل بالتزامه بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية لاسيما نظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

و- في حال كان العميل أجنبي مقيم في المملكة، فإنه:

- يقر بعلمه بأن حقه في الاستثمار في الأوراق المالية في المملكة مرتبط بتقديمه لتام المالية رخصة إقامة أو هوية مقيم سارية المفعول، وأن تام المالية ستجمد الحساب الاستثماري إذا لم يتم تحديث بيانات الحساب الاستثماري أو لم يتم تقديم نسخة من رخصة الإقامة أو هوية المقيم بعد تجديدها.

- يلتزم بتزويد تام المالية بنسخة مجددة لرخصة الإقامة أو هوية المقيم الخاصة به عند انتهاء تاريخ سريانها، أو عند طلب تام المالية تحديث بيانات الحساب الاستثماري.

- يقر بحق تام المالية بعد تجاوز مدة (12) شهر من تجميد الحساب الاستثماري ببيع الأوراق المالية المحتفظ بها في المحفظة الاستثمارية المرتبطة بذلك الحساب وتحويل متحصلات بيعها للحساب البنكي المربوط بالحساب الاستثماري ومن ثم إقفال الحساب الاستثماري للعميل.

ز- في حال كون العميل كفيف أو أمي، يقر بأن المُعرّف شخص طبيعي كامل الأهلية على معرفة شخصية بالعميل وحامل لبطاقة هوية وطنية سارية المفعول وقادر على تعريف العميل بإجراءات فتح الحساب الاستثماري وقراءة شروط وأحكام اتفاقية فتح الحساب على معرفه.

ح- في حال كان العميل كفيف أو أمي، يقر بأنه لا يحق له الحصول على أي من الخدمات عن طريق الهاتف أو الخدمات الالكترونية لتشغيل الحساب الاستثماري إلا بعد أن يقوم أحد موظفي تام المالية أو معرّفه الشخصي بقراءة الشروط والأحكام المتعلقة بهذه الخدمة على مسمعه وإفادته من قبل تام المالية بأنه مُنح هذه الخدمات بناء على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها، وبمسؤوليته النظامية عن جميع العمليات التي تتم من خلال هذه الخدمات.

ط- يقر بأنه إذا رغب في إقفال حسابه الاستثماري يجب عليه تقديم طلب كتابي لتام المالية بذلك.

ي- في حال كان العميل أجنبي مقيم في المملكة، لا يمكن للعميل إقفال حسابه بعد انتهاء سريان مفعول رخصة الإقامة أو هوية المقيم دون أن يقدم نسخة مجددة لها أو تأشيرة خروج نهائي، ما لم توجه الهيئة بخلاف ذلك.

ك- يقر بأنه في حال وجود ولي أو وصي أو ممثل شرعي على حساب العميل، فإن الولي أو الوصي أو الممثل الشرعي يكون ملتزماً بكامل المسؤولية النظامية المطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي ويقر العميل بأن تام المالية تملك الحق بالحصول على إقرار مماثل من الولي أو الوصي أو الممثل الشرعي.

إضافة / الغاء او تعديل التوقيع:

1) إذا رغب العميل في إضافة توقيع أو إلغاء أو تعديل نموذج التوقيع الخاص به، أو لأي شخص مفوض، فيجب عليه أن يتقدم لـ تام المالية بطلب حسب النموذج المعد لذلك والمعتمد من قبل تام المالية ولا يتم تعديل التوقيع إلا بعد استكمال النموذج المذكور.
2) المعاملات التي تمت من قبل العميل أو أي شخص مفوض من قبله، وحررت بشأنها مستندات بالتوقيع السابق للتعديل أو الإلغاء أو الإضافة تعتمدها تام المالية، دون أدنى مسئولية عليها.
3) لا يتم أي تعديل أو إضافة للتوقيع إلا بعد اعتماده من قبل تام المالية في اليوم اللاحق لتاريخ استلام هذه التعديلات.

في حالة الوفاة ، فقدان الأهلية ، الإفلاس:

1) عند وفاة العميل أو فقدانه الأهلية القانونية أو إفلاسه أو تصفيته (إذا كان شخصاً اعتباريا) بموجب إجراءات قضائية نظامية تقوم تام المالية فور إبلاغها بذلك بوقف تشغيل حسابه الاستثماري، وحجز جميع الأموال والضمانات والممتلكات التي تكون في الحال أو

المستقبل مستحقة السداد في ذلك الحساب أو موجودة لدى تام المالية باسم العميل وتقوم تام المالية بدفعها للورثة أو الدائنين أو أولياء فاقد الأهلية بحسب الحال وفقاً لتوجيهات السلطات أو الجهات المختصة.

2) يجوز لـ تام المالية في هذه الحالة إجراء المقاصة الواردة وفق هذه الاتفاقية.

التوقيع : وقد وقع الطرفان على هذه الاتفاقية، وهما على علم بمحتوياتها قاصدين تنفيذ أحكامها.

العميل		شركة تام المالية	
الإسم		الإسم	
الصفة		الصفة	
التاريخ		التاريخ	
التوقيع		التوقيع	
الختم		الختم	

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، ورقم موحد (7037584328) وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515 شارع الأمين المهندس عبد الله بن عبد الرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد الالكتروني Info@tamcapital.sa، رقم تواصل (8001240557)